

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת לימור סון הר מלך

פ/4928/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – איחוד עבירת האינוס ועבירת מעשה סדום), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 345 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 345 –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "הבועל אשה –" יבוא "האונס אדם, דינו –

מאסר שש עשרה שנים; בסימן זה, "האונס" – מי שחודר לגוף

של אישה או גבר באחת מהנסיבות האלה:";

(ב) בפסקה (1), במקום "בהסכמתה החופשית" יבוא "בהסכמה

חופשית של האדם";

(ג) בפסקה (2), במקום "בהסכמת האשה" יבוא "בהסכמה של

האדם";

(ד) בפסקה (3), במקום "כשהאשה היא קטינה" יבוא "כשהאדם

הוא קטין", במקום "לה" יבוא "לוי" ובמקום "בהסכמתה" יבוא

"בהסכמתו";

(ה) בפסקה (4), במקום "שרויה האישה" יבוא "שרוי האדם"

ובמקום "ממנה" יבוא "ממנו";

(ו) בפסקה (5), במקום "היותה חולת נפש או לקויה בשכלה" יבוא

"היות האדם חולה נפש או לקוי בשכלו", במקום "מחלתה"

יבוא "מחלתו", במקום "הלקוי בשכלה" יבוא "הלקוי בשכלו"

ובמקום "הסכמתה לבעילה" יבוא "הסכמתו";

(ז) הסיפה החל במילים "הרי הוא אונס" – תימחק;

(ח) בסופו יבוא "בסימן זה, "חודר" – המחדיר איבר מאברי הגוף או

חפץ לאיבר מינה של אישה או לפי הטבעת של אדם, או המחדיר

איבר מין לפיו של אדם."

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

- (2) בסעיף קטן (ב) –
- (א) בפסקה (1), במקום "בקטינה" יבוא "בקטין" ובמקום "לה" יבוא "לו";
- (ב) בפסקה (4), במקום "באשה" יבוא "באדם";
- (3) סעיף קטן (ג) – בטל.
2. תיקון סעיף 346 בסעיף 346 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "בעילה" יבוא "חדירה";
- (2) בסעיף קטן (א) –
- (א) בפסקה (1), בכל מקום, במקום "הבועל קטינה" יבוא "החודר לגופו של קטין", במקום "לה" יבוא "לו" ובמקום "והיא אינה נשואה לו" יבוא "והוא אינו נשוי לו";
- (ב) בפסקה (2), בכל מקום, במקום "לה" יבוא "לו", במקום "שבעל קטינה" יבוא "החודר לגופו של קטין" ובמקום "לקטינה" יבוא "לקטין";
- (3) בסעיף קטן (ב), במקום "הבועל אישה שמלאו לה" יבוא "החודר לגופו של אדם שמלאו לו".
3. ביטול סעיף 347 בסעיף 347 לחוק העיקרי – בטל.
4. תיקון סעיף 347 א בסעיף 347 א(ב) לחוק העיקרי, במקום "הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם" יבוא "החודר לגופו של אדם" ובכל מקום, במקום "להם" יבוא "לו".
5. תיקון סעיף 347 ב בסעיף 347 ב(ב) לחוק העיקרי, במקום "הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם" יבוא "החודר לגופו של אדם", ובכל מקום, במקום "להם" יבוא "לו".
6. תיקון סעיף 351 בסעיף 351 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), המילים "או של מעשה סדום לפי סעיף 347(ב)" – יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (ב), במקום "הבועל אישה" יבוא "החודר לגופו של אדם", בכל מקום, במקום "לה" יבוא "לו" והמילים "או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע שנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים" – יימחקו;
- (3) בסעיף קטן (ה), בהגדרה "בן משפחה", בכל מקום, במקום "בעילה" יבוא "חדירה".

תיקון סעיף 353 7. בסעיף 353 לחוק העיקרי, במקום "סעיפים" יבוא "סעיף", והמילים "או 347(א)" – יימחקו ;

תיקון סעיף 354 8. בסעיף 354 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א)(2) –

(א) בפסקת משנה (ב), במקום "בעילה אסורה בהסכמה" יבוא
"חדירה אסורה בהסכמה" ;

(ב) פסקת משנה (ג) – תימחק ;

(2) בסעיף קטן (ג)(2), פסקת משנה (ב) – תימחק.

תיקון חוק הכשרות 9. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962², בסעיף 27א –
המשפטית
והאפוטרופסות

(1) בסעיף קטן (א)(2), המילים "או מעשה סדום" – יימחקו ;

(2) בסעיף קטן (ז), ההגדרה "מעשה סדום" – תימחק.

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לתקן את ההגדרה הקיימת של עבירת האונס בחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק) כך שתכלול גם מקרים של אונס גברים.

כיום, סעיף 345 לחוק מגדיר אונס כמעשה של חדירה לגופה של אישה. הגדרה זו מותירה מחוץ לתחולת העבירה מקרים של אונס גברים, אשר כיום מטופלים תחת עבירות אחרות כמו "מעשה סדום". הצעת החוק מתקנת עיוות זה, ומייצרת הכרה בכך שגם גברים יכולים להיות קורבנות לאונס תוך שהיא מגדירה אונס כחדירה לגופו של אדם – בין אם מדובר באישה או בגבר – ללא הסכמתו. שינוי זה ישקף הכרה בחומרת הפגיעה המינית, ללא הבדל מגדרי, ויעביר מסר חברתי חשוב לגבי חומרתה של פגיעה מינית בכל אדם. בנוסף, התיקון יתאים את החוק הישראלי לסטנדרטים בינלאומיים עדכניים בתחום עבירות המין, ויקדם שוויון בהגנה המשפטית על קורבנות תקיפה מינית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)

² ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.